

Pauta de revisão com os fundadores

Data: 2026-06-30 (s41) · **Contexto:** após as respostas dos fundadores/jurídico à pauta de go-live. Este documento lista **o que ainda precisa de decisão ou ação** para destravar a produção, separado por responsável.

 **Bloqueador absoluto de produção continua sendo o D4.** Nada abaixo coloca o ShareO no ar antes do contrato com o Mercado Pago + conta PJ + Termos/Política publicados + checklist 100%.

1. O que já está feito (apenas ciência — não exige decisão)

- ✓ **Parecer jurídico FORMAL** recebido e registrado (Mercado Pago como PSP — ShareO deixa de ser *merchant of record*).
- ✓ **16 das 17 respostas** da pauta jurídica registradas e implementadas em rascunho/flag-OFF.
- ✓ **Mesclado em produção do código (staging):** conformidade técnica — retenção legal (*legal hold*), logs de acesso (Marco Civil art. 15) e expurgos LGPD, todos **atrás de flag desligada** (zero efeito até serem ligados no go-live).
- ✓ **Rascunhos prontos** de Termos, Política de Privacidade, cláusulas CDC, RIPD e consentimento de biometria — aguardando revisão da advogada.

2. Bloqueador de go-live — AÇÃO DOS FUNDADORES

Item	O que falta	Quem
B1 — Contrato Mercado Pago + conta PJ 	Assinatura do contrato com o Mercado Pago pela PJ da ShareO e ativação da conta PJ de recebimento. Processo "em andamento" — confirmar o prazo. Sem isso não há credenciais de produção do MP nem repasse real.	Fundadores

Esta é a única condição de go-live ainda totalmente em aberto. As demais já têm caminho.

3. Pendências jurídicas com terceiros (não bloqueiam o código, mas o go-live)

Item	Situação	Próximo passo
B3 — Parecer de tributarista	Sem parecer formal ainda. Define ISS/PIS/COFINS sobre a taxa de 15% e o regime da PJ (Simples / Lucro Presumido / Real).	Contratar/consultar tributarista.
C2 — Transferência internacional (DPAs)	"Em análise". Assinar cláusulas-padrão com os subprocessadores nos EUA (Resend, Sentry, Mapbox, Vercel) + incluir o Mercado Pago como operador.	Formalizar (art. 33 LGPD).
C3 — RIPD + DPO formal	"Em análise". A Encarregada (DPO) precisa revisar, completar e assinar o RIPD; designação formal do DPO documentada.	DPO/jurídico.

4. Decisões de produto / conteúdo a aprovar

4.1 Central de Ajuda — copy de pagamento (Mercado Pago)

A Central de Ajuda foi reescrita de Stripe → Mercado Pago (modelo de split). **Aprovar a redação antes de publicar.** Pontos que a advogada pediu para confirmar:

- A expressão "**valor fica em custódia do Mercado Pago**" (verificar no contrato MP).
- "**Mercado Pago — instituição de pagamento licenciada pelo Banco Central**" + o nome jurídico exato (Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.).
- A redação de **responsabilidade solidária** da ShareO (CDC).

i Sobre o ambiente: a nova copy já foi mesclada e está em **staging** (ambiente de teste, sem consumidores reais e com o Mercado Pago desligado — flag OFF; o staging ainda roda PIX manual). Isso **não** configura propaganda enganosa: não há oferta a consumidor em staging. O **CDC art. 30/37 só passa a valer no go-live de produção**, quando a página fica pública para consumidores reais — e aí o texto precisa bater com o fluxo ativo (Mercado Pago ligado). Como a produção só sobe depois do contrato MP + flag ON, a copy já estará correta nesse momento. **Pré-requisitos antes de tornar a página pública em produção:** (a) aval de redação da advogada; (b) Mercado Pago ligado (flag ON).

4.2 Boleto no checkout — DECISÃO

Hoje o checkout do Mercado Pago ofereceria **cartão + Pix + boleto** (não há restrição de método). O boleto compensa em 1–3 dias úteis — incompatível com a confirmação da locação em 24h.

- **Opção 1 (recomendada):** excluir boleto → checkout fica **cartão + Pix** (é o que a FAQ já descreve).

- **Opção 2:** aceitar boleto → ajustar a FAQ e o fluxo para esperar a compensação.

4.3 Canal de denúncia de conteúdo (Marco Civil art. 19) — **DECIDIDO: reescrever**

A cláusula E3 prometia um "canal de denúncia" que **não existe no produto hoje** (só disputa de reserva). **Decisão (2026-06-30): reescrever** a cláusula como **faculdade futura** ("poderá disponibilizar canais de denúncia"), sem afirmar que o canal já existe — elimina o risco CDC art. 30. O cumprimento de ordem judicial de remoção fica afirmado de forma incondicional. **Construir o canal** (botão "Reportar" + moderação + model `ContentReport`) vira **roadmap H2**, não pré-requisito dos Termos. A nova redação (`draft-clausulas-mp-termos-privacidade.md` §A.5) precisa de um OK rápido da advogada.

4.4 Selfie de verificação = biometria (LGPD art. 11) — **DECISÃO**

O jurídico confirmou que a selfie do KYC é **dado biométrico sensível** e exige **consentimento específico e destacado** (separado dos Termos). Decisões necessárias:

- Aprovar o **texto de consentimento** (rascunho pronto).
- Definir o **modo de lançamento**: "shadow" (registra sem bloquear) antes do D4 × bloqueio obrigatório (recusa sem consentimento) depois do D4.

4.5 Seguro — **confirmação**

Os fundadores informaram que **não há parceria com seguradora SUSEP no MVP**. A menção a "seguro opcional 1%" já foi **removida** da Central de Ajuda. Confirmar se o tema do seguro segue em análise (sem prazo) ou se há decisão.

5. Cláusulas jurídicas a validar com a advogada (textos já redigidos)

Os textos abaixo já estão rascunhados e prontos para a advogada revisar/aprovar antes de entrarem nos Termos/Política publicados:

Ref.	Cláusula	Onde entra
D3	Limitação de responsabilidade sem excluir o CDC nem a responsabilidade solidária	Termos, Seção 8
E2	Responsabilidade por dano/perda do item alocada ao locatário (sem caução)	Contrato de locação / Termos
E3	Conteúdo de terceiros (art. 19) + notice-and-takedown	Termos (ver decisão 4.3)
C4	Mercado Pago como operador + correção de "nunca compartilhamos com terceiros"	Política de Privacidade

Perguntas abertas registradas para a advogada (do refinamento dos rascunhos):

1. SLA de reembolso/estorno do Mercado Pago — confirmar no contrato.

2. Unificar nomenclatura "LOCADOR/LOCATÁRIO" × "proprietário/locatário".
 3. Incluir a **Supabase** na lista de subprocessadores da Política?
 4. Anúncio falso/roubado: cai no art. 19 (exige ordem judicial) ou responsabilidade objetiva (CDC)?
 5. Limitação de responsabilidade ao valor da locação é válida no marketplace brasileiro?
-

6. Decisão operacional (para o Roberto, não para os fundadores)

- **Central de Ajuda (#129):**  **já mesclada** (em staging, com o Mercado Pago desligado). Falta apenas o aval de redação da advogada antes de a página ficar pública em produção (go-live).
 - **Mesclar o PR de rascunhos jurídicos (#131)?** É seguro — só adiciona arquivos em `docs/`, nada é publicado. Recomendado para versionar.
-

Resumo: a produção depende, em ordem, de (1) contrato MP + conta PJ [fundadores]; (2) tributarista, DPAs e RIPD/DPO [terceiros/jurídico]; (3) aprovação das copys e cláusulas [advogada/fundadores]. O código e os rascunhos já estão prontos e seguros, atrás de flags desligadas.